CETRANIA ELETTROMECCANICA S.p.A.

Via dell'Arsenale 14 — 36100 Vicenza (VI) — P.IVA e C.F. 03984170286

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI INTERNE

ai sensi del D.Lgs. 24/2023

Codice documento	PG-14	**Revisione**	01
Approvata da	Consiglio di Amministrazione	**Data di approvazione**	18 marzo 2025
In vigore dal	1° aprile 2025	**Riesame**	annuale
Documento collegato	Modello di organizzazione, gestione e controllo — Parte Generale, § 9	**Allegato**	Modulo MS-01

Indice

1 Premessa
2 Definizioni
3 Ambito oggettivo
4 Soggetti legittimati
5 Canale interno e gestore delle segnalazioni
6 Presentazione della segnalazione
7 Segnalazioni anonime
8 Gestione della segnalazione
9 Rapporti con il procedimento disciplinare
10 Obblighi di riservatezza
11 Sistema disciplinare
12 Conservazione della documentazione
13 Flusso informativo, riesame e diffusione

1. Premessa

Cetrania Elettromeccanica S.p.A. (la «Società») ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2025 la Società ha approvato la presente procedura, che disciplina il canale interno di segnalazione previsto dal D.Lgs. 24/2023 e sostituisce ogni precedente disposizione interna in materia.

La procedura è parte integrante del Modello. Il gestore delle segnalazioni e il Consiglio di Amministrazione ne curano l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2. Definizioni

Modello	il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.
Codice Etico	il documento che enuncia i principi di condotta della Società, richiamato dal Modello.
OdV	l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società.
Piattaforma	l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Società per l'invio e la gestione delle segnalazioni, raggiungibile dall'area riservata del sito aziendale.
Gestore	il soggetto individuato al § 5, incaricato di ricevere e istruire le segnalazioni.
Segnalazione	la comunicazione, presentata secondo la presente procedura, di informazioni su una violazione rientrante nell'ambito di cui al § 3.
Segnalante	la persona che presenta la segnalazione.
Segnalato	la persona alla quale la violazione è attribuita nella segnalazione.
Riscontro	la comunicazione al segnalante dell'esito dell'istruttoria.

3. Ambito oggettivo

Possono essere segnalate le condotte illecite rilevanti ai fini del Modello, le violazioni del Modello e le violazioni del Codice Etico, commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione della Società.

Non possono formare oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le notizie palesemente prive di fondamento e le informazioni già integralmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite sulla sola base di voci non verificate.

La segnalazione deve essere circostanziata e dare conto delle circostanze di tempo e di luogo del fatto.

4. Soggetti legittimati

Sono legittimati a presentare segnalazioni i lavoratori subordinati della Società, con contratto a tempo indeterminato o determinato. La legittimazione permane per i lavoratori in prova e per quelli sospesi dal servizio.

Le comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente non sono trattate come segnalazioni ai sensi della presente procedura; il gestore le trasmette alla direzione competente per il seguito ordinario.

5. Canale interno e gestore delle segnalazioni

Il canale interno di segnalazione è costituito dalla Piattaforma. L'accesso alla Piattaforma è consentito al solo gestore. La Piattaforma assegna a ogni segnalazione un codice identificativo, comunicato al segnalante, mediante il quale questi può consultare lo stato della pratica e scambiare messaggi con il gestore.

La gestione del canale interno è affidata al **Direttore Risorse Umane**, nominato gestore con la delibera di approvazione della presente procedura.

Le segnalazioni sono presentate esclusivamente in forma scritta, mediante la Piattaforma ovvero, qualora la Piattaforma non sia accessibile, mediante il modulo MS-01 recapitato al gestore in busta chiusa con la dicitura «riservata».

6. Presentazione della segnalazione

La segnalazione è presentata compilando tutti i campi obbligatori del modulo MS-01, che comprendono i dati identificativi del segnalante, il ruolo da questi ricoperto in Società, la descrizione del fatto e l'indicazione del segnalato ove conosciuta. Al modulo è allegata copia di un documento di identità del segnalante.

Il segnalante indica un recapito al quale ricevere le comunicazioni relative alla segnalazione. Il gestore può chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e integrazioni.

7. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni prive dei dati identificativi del segnalante non sono prese in carico e non sono istruite. La Società non dà seguito alle segnalazioni anonime, né attraverso la Piattaforma né attraverso il modulo MS-01.

8. Gestione della segnalazione

L'istruttoria si articola nelle fasi seguenti.

a) Presa in carico	entro quindici giorni dal ricevimento il gestore comunica al segnalante di aver ricevuto la segnalazione. La comunicazione non contiene alcuna valutazione del contenuto.
b) Esame preliminare	il gestore verifica che la segnalazione provenga da un soggetto legittimato e che il fatto rientri nell'ambito di cui al § 3. In difetto, ne dispone l'archiviazione.
c) Istruttoria	il gestore compie le verifiche necessarie e può avvalersi delle funzioni aziendali e di consulenti esterni. Qualora il segnalante non fornisca le integrazioni e i chiarimenti richiesti, il gestore archivia la segnalazione dandone motivazione al segnalante.
d) Riscontro	entro sei mesi dalla presa in carico il gestore comunica al segnalante l'esito dell'istruttoria, che può consistere nell'archiviazione, nell'avvio di accertamenti ulteriori o nella trasmissione degli atti alle funzioni competenti.

9. Rapporti con il procedimento disciplinare

Se all'esito dell'istruttoria emergono elementi rilevanti sul piano disciplinare, il gestore trasmette gli atti al comitato disciplinare.

Nella contestazione dell'addebito sono indicati il contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante, affinché il segnalato possa svolgere le proprie difese e replicare nel merito.

10. Obblighi di riservatezza

Il gestore e chiunque venga a conoscenza della segnalazione in ragione delle proprie mansioni sono tenuti al segreto sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione allegata. È vietato ricercare l'identità del segnalante al di fuori delle esigenze istruttorie.

11. Sistema disciplinare

Il sistema disciplinare del Modello prevede sanzioni, graduate secondo la gravità del fatto, nei confronti di chi:

- pone in essere, anche solo tentandoli o minacciandoli, atti od omissioni ritorsivi nei confronti del segnalante;
- ostacola o tenta di ostacolare la presentazione di una segnalazione;
- viola gli obblighi di riservatezza di cui al § 10.

Il sistema disciplinare prevede altresì una sanzione nei confronti del segnalante quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per il medesimo titolo nei casi di dolo o colpa grave.

12. Conservazione della documentazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal gestore, con accesso limitato, per dieci anni a decorrere dalla comunicazione al segnalante dell'esito finale dell'istruttoria.

Le comunicazioni prive dei dati identificativi del mittente sono cancellate dal gestore all'atto del ricevimento, senza registrazione nel registro delle segnalazioni.

13. Flusso informativo, riesame e diffusione

Il gestore informa l'OdV delle segnalazioni che presentano profili rilevanti per il Modello e gli trasmette, con periodicità semestrale, un prospetto delle segnalazioni ricevute e del relativo esito.

La presente procedura è riesaminata con cadenza annuale a cura del gestore. È pubblicata nell'area riservata del sito aziendale, esposta nelle bacheche degli stabilimenti e trasmessa per posta elettronica al personale dotato di casella aziendale.

Cetrania Elettromeccanica S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

_____

Ugo Sartorello